קֻבָּץ

תּוֹךְ הַנַּחַל

דְּבוּרִים נוֹרָאִים וְנִפְלָאִים, מְעוֹרְרִים מְעִירִים וּמְחַזְּקִים, אֲשֶׁר מִתּוֹךְ הַנַּחַל נוֹבֵעַ מְקוֹר חָכְמָה נוֹבְעִים, לְהַחֲיוֹת נֶפֶשׁ כָּל חַי וּמִשָּׁם יִשְׁקוּן הָעֲדָרִים, לְהִתְחַזֵּק בַּעֲבוֹדַת הַבּוֹרֵא בְּכָל דַּרְגָּה שֶׁיִּהְיוּ נִמְצָאִים

*

אֲשֶׁר נֶאֶמְרוּ בַּשֻּׁלְחָן הַטָּהוֹר שֶׁל

מָרָן מוֹהֲרָא"ש שְׁלִיטָ"א

בִּסְעֻדָּה שְׁלִישִׁית שַׁבָּת פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים – תשע"ג

יְגֻלָּה וְיֵאָאֵר גְּדֻלַּת מַעֲלַת חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה אֲמִתִּיִּים הַמַּסְגִּילִים לְהוֹעִיל לְאָדָם וְלֹא לְשָׁבְרוֹ, וְיעוֹרֵר מְאֹד עַל לִמּוּד הַשֻּׁלְחָן עָרוּךְ וְהַפּוֹסְקִים כִּרְצוֹנוֹ שֶׁל רַבֵּנוּ ז"ל, וְיָבֹאר עִנְיַן הַשְּׁמִירָה הַגְּדוֹלָה שֶׁל לִמּוּד הַפּוֹסְקִים עַל חִדּוּשֵׁי הַתּוֹרָה שֶׁיִּהְיוּ אַלְיְבָּא דֶּאֱמֶת

יָצָא לָאוֹר עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים תשע"ד

עַל יְדֵי תַּלְמִידֵי מְתִיבְתָּא 'הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ' חֲסִידֵי בְּרֶסְלֶב

עִיר הַקֹּדֶשׁ יְרוּשָׁלַיִם תּוכב"א

סְעֻדָּה שְׁלִישִׁית שַׁבָּת פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים ה׳תשע״ג

מַאֲמַר

וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם

בְּסְעוּדָה שְׁלִישִׁית, סְעוּדַת רַעֲוָא דְרַעֲוִין, דִּבֵּר מוֹהַרָא״ש נ״י דִּבּוּרִים נוֹרָאִים וְנִפְלָאִים מְאֹד עַל פִּי דִּבְרֵי רַבֵּנוּ זַ״ל בְּלִקּוּטֵי מוֹהַרַ״ן חֵלֶק ב׳ סִימָן כ״א, הַמְדַבֵּר מִלִּמּוּד פּוֹסְקִים, לִפְנֵי וְאַחַר אֲמִירַת חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה, עַיֵּן שָׁם.

הַסַּכָּנָה שֶׁיֵּשׁ בַּאֲשֶׁר מְחַדְּשִׁים בַּתּוֹרָה

פְּתַח וְאָמַר מוֹהַרָא״ש נ״י, רַבֵּנוּ זַ״ל אוֹמֵר: כְּשֶׁמְּחַדְּשִׁין חִדּוּשֵׁי תוֹרָה, וַאֲזַי יֵשׁ אֵלּוּ הַיְרוּעִים, הַמִּסְתַּכְּלִים וּמְצַפִּים עַל זֶה, וְצָרִיךְ לְהַעֲמִיד אַנְשֵׁי חַיִל, לְהַעֲמִידָם לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְקָרֵב זָר וְזֶה נַעֲשֶׂה עַל יְדֵי לִמּוּד הַפּוֹסְקִים, שֶׁצָּרִיךְ לִלְמֹד פּוֹסְקִים קֹדֶם הַחִדּוּשׁ שֶׁמְּחַדֵּשׁ וְאַחַר כָּךְ, וְעַל יְדֵי זֶה נַעֲשִׂין בְּחִינַת אַנְשֵׁי חַיִל מִלִּפְנֵיהֶם וּמִלְּאַחֲרֵיהֶם. וְהַתּוֹרָה יוֹרֶדֶת וְחוֹלֶכֶת בֵּינֵיהֶם לָבָטַח, כִּי

הָאַנְשֵׁי חַיִל עוֹמְדִים עִם הַכְּלֵי זַיִן, וְאֵינָם יְכוֹלִים אֵלּוּ הַנַּ״ל לְהִתְקָרֵב; עַד כָּאן לָשׁוֹן רַבֵּנוּ זַ״ל.

הָאַחֲרָיוּת שֶׁיֵּשׁ לְאוֹמֵר חִדּוּשִׁים בָּרַבִּים

וְהִסְבִּיר מוֹהֲרָא״שׁ נ״י, כִּי הִנֵּה אֲמִירַת חִדּוּשֵׁי תוֹרָה לִפְנֵי אֲנָשִׁים, הִיא אַחֲרָיוּת גְּדוֹלָה מְאֹד, כִּי צְרִיכִין לְפַלֵּם דַּרְכּוֹ בְּעֵת שֶׁמְּדַבֵּר, כְּדֵי שֶׁיּוּכַל לוֹמַר לִפְנֵי כָּל אֶחָד וְאֶחָד, רַק אֶת מַה שֶּׁהוּא צָרִיךְ לִשְׁמוֹעַ כְּפִי מַדְרֵגַת מֹחוֹ – לֹא פָּחוֹת וְלֹא יוֹתֵר (לְקוּטֵי מוֹהֲר״ן חֵלֶק ב׳ סִימָן מז), וּכְמוֹ שֶׁהִסְבִּיר פַּעַם מוֹהֲרַנ״תְ זַ״ל, שֶׁצְּרִיכִין לְבַקֵּשׁ הַרְבֵּה מִן הַקָּדוֹשׁ–בָּרוּךְ–הוּא, לָדַעַת מָתַי לוֹמַר הִתְעוֹרְרוּת וּמָתַי לוֹמַר הִתְחַזְּקוּת, כִּי אִם בֶּן אָדָם צָרִיךְ הִתְעוֹרְרוּת, כִּי הוּא רָחוֹק מִקִּיּוּם הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת, וּצְרִיכִין לְעוֹרֵר אוֹתוֹ עַל עִקְּרֵי הַתּוֹרָה וְהַיַּהֲדוּת, וּבְמָקוֹם הִתְעוֹרְרוּת, אַתָּה אוֹמֵר לוֹ הִתְחַזְּקוּת, וְאַתָּה אוֹמֵר לוֹ שֶׁהַכֹּל בְּסֵדֶר, וְיִהְיֶה טוֹב, וְאֵין מַה לְּדְאֹג וְכוּ׳ וְכוּ׳, הֲרֵי חָתַכְתָּ אֶת רֹאשׁוֹ, כִּי גָּרַמְתָּ לוֹ לְהִשָּׁאֵר בִּדְרָכָיו הַמְקֻלְקָלִים, וְעוֹד חִזַּקְתָּ אוֹתוֹ עַל זֶה, וּלְהֵפֶךְ, כְּשֶׁאָדָם צָרִיךְ הִתְחַזְּקוּת, כִּי רוֹצֶה מְאֹד לְקַיֵּם אֶת הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת, אֲבָל עוֹבְרִים עָלָיו מַשְׁבְּרִים וְגַלִּים רַבִּים, וּבְמָקוֹם לוֹמַר לוֹ הִתְחַזְּקוּת, אַתָּה מְדַבֵּר לְפָנָיו דִּבְרֵי הִתְעוֹרְרוּת, וְאַתָּה מַחְלִישׁ אֶת דַּעְתּוֹ, הֲרֵי גַּם כֵּן חָתַכְתָּ אֶת רֹאשׁוֹ, חַס וְשָׁלוֹם.

הַפַּחַד שֶׁיֵּשׁ לַצַּדִּיקִים מִלּוֹמַר תּוֹרָה בָּרַבִּים

וְלָכֵן הִיא אַחֲרָיוּת גְּדוֹלָה לוֹמַר תּוֹרָה, וְגַם סַכָּנָה גְּדוֹלָה, וְהַצַּדִּיקִים מְפַחֲדִים מְאֹד מִזֶּה, וּכְמוֹ שֶׁאוֹמֵר רַבֵּנוּ זַ״ל (לִקּוּטֵי מוֹהַר״ן חֵלֶק ב׳ סוֹף סִימָן מז), שֶׁהַצַּדִּיק הָאֱמֶת, יֵשׁ לוֹ אֵימָה גְּדוֹלָה כְּשֶׁאוֹמֵר תּוֹרָה, יוֹתֵר מֵאֵימַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְלָכֵן צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ הַרְבֵּה מֵהַקָּדוֹשׁ–בָּרוּךְ–הוּא שֶׁיִּזְכֶּה לָדַעַת מָתַי לוֹמַר תּוֹרָה, וְאֵיךְ לוֹמַר תּוֹרָה, וּבִזְכוּת הַתְּפִלָּה בְּוַדַּאי יַעֲזֹר הַקָּדוֹשׁ–בָּרוּךְ–הוּא שֶׁיַּצְלִיחַ בַּאֲמִירַת תּוֹרָתוֹ, לְעוֹרֵר הַבְּרִיּוֹת לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ.

מִי הֵם ״אֵלּוּ הַיְדוּעִים״ שֶׁבְּדִבְרֵי רַבֵּנוּ זַ״ל?

וְאֵלּוּ הֵם דִּבְרֵי רַבֵּנוּ זַ״ל כָּאן: **כְּשֶׁמְּחַדְּשִׁין חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה, וַאֲזַי יֵשׁ ״אֵלּוּ הַיְדוּעִים״ הַמִּסְתַּכְּלִים וּמְצַפִּים עַל זֶה.** וְהַכַּוָּנָה שֶׁל הַמִּלִּים ״**אֵלּוּ הַיְדוּעִים**״ הִיא עַל הַקְּלִפּוֹת הַנִּבְרָאוֹת מֵעֲוֹנוֹת בְּנֵי אָדָם, וְהֵן בָּאוֹת בְּיַחַד עִמּוֹ, לְמוֹנְעוֹ וּלְבַלְבֵּל אוֹתוֹ מִלִּשְׁמֹעַ דִּבּוּרִים קְדוֹשִׁים שֶׁיּוֹעִילוּ לוֹ לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה, וְעַל כֵּן הַצַּדִּיק צָרִיךְ מְאֹד לִשְׁקוֹל אֶת דְּבָרָיו בַּפֶּלֶס, וּלְהָבִין מַה שֶּׁצָּרִיךְ לוֹמַר לִפְנֵי כָּל אֶחָד וְאֶחָד כְּפִי מַדְרֵגָתוֹ, כְּדֵי לַעֲזֹר לוֹ לְהִתְגַּבֵּר עַל כָּל הַקְּלִפּוֹת וְעַל כָּל ״**אֵלּוּ הַיְדוּעִים**״, וְצָרִיךְ הַצַּדִּיק לְהִתְפַּלֵּל עַל זֶה, וְגַם לִבְכּוֹת עַל זֶה, כְּמוֹ שֶׁאוֹמֵר רַבֵּנוּ זַ״ל (לִקּוּטֵי מוֹהַר״ן חֵלֶק א׳ סִימָן רסב), וּבִזְכוּת הַתְּפִלּוֹת וְהַבְּכִיּוֹת, בְּוַדַּאי יַעֲזֹר לוֹ

הַקָּדוֹשׁ–בָּרוּךְ–הוּא לוֹמַר חִדּוּשֵׁי תוֹרָה אֲמִתִּיִּים, עַד שֶׁיִּבְרְחוּ כָּל הַקְּלִפּוֹת, וְיִתְעוֹרְרוּ כָּל הַשּׁוֹמְעִים בִּתְשׁוּבָה.

הָרַחֲמָן יַצִּילֵנוּ מִלִּבְרֹא רְקִיעִים שֶׁל שָׁוְא

וְזֶהוּ הַמְּבֹאָר בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (הַקְדָּמַת בְּרֵאשִׁית דַּף ה' ע"א), שֶׁעַל יְדֵי חִדּוּשֵׁי תוֹרָה אֲמִתִּיִּים – נִבְרָאִים שָׁמַיִם וָאָרֶץ חֲדָשִׁים, אֲבָל עַל יְדֵי חִדּוּשֵׁי תוֹרָה שֶׁאֵינָם אֲמִתִּיִּים נִבְרָאִים רְקִיעִים דְּשָׁוְא, חַס וְשָׁלוֹם, וּכְשֶׁשָּׁמְעוּ הַתַּלְמִידִים זֹאת מִפִּי רַבִּי שִׁמְעוֹן, עָנוּ כֻּלָּם וְאָמְרוּ, רַחֲמָנָא לִשֵּׁזְבָן רַחֲמָנָא לִשֵּׁזְבָן, עַיֵּן שָׁם.

כִּי אֲמִירַת חִדּוּשֵׁי תוֹרָה הִיא אַחֲרָיוּת גְּדוֹלָה, וְגַם סַכָּנָה גְּדוֹלָה מְאֹד, וְאִם אָדָם אוֹמֵר חִדּוּשֵׁי תוֹרָה כָּרָאוּי, אֲזַי בּוֹרֵא שָׁמַיִם וָאָרֶץ חֲדָשִׁים, וְעוֹזֵר לִבְנֵי אָדָם לַעֲשׂוֹת הַתְחָלָה חֲדָשָׁה בַּחַיִּים, וּלְהִתְקָרֵב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ בֶּאֱמֶת, וְנֶחְשַׁב כְּאִלּוּ בָּרָא בְּרִיאָה חֲדָשָׁה, וְנָפַח חַיִּים חֲדָשִׁים בְּלִבּוֹת בְּנֵי אָדָם, אֲבָל אִם אוֹמֵר חִדּוּשִׁים שֶׁל הֶבֶל, וְכָל כַּוָּנָתוֹ הִיא לְהַרְאוֹת חָכְמָתוֹ וְדַעְתּוֹ לִבְנֵי אָדָם, וּמַשְׁפִּיל בְּנֵי אָדָם עַל יְדֵי אֲמִירַת תּוֹרָתוֹ, הֲרֵי בּוֹרֵא רְקִיעִים דְּשָׁוְא, וּבְנֵי אָדָם חוֹשְׁבִים שֶׁיָּבוֹאוּ לִתְעֻלַּת עַל יָדָם, וּבִמְקוֹם לְהַשִּׂיג תּוֹעֶלֶת, בָּאִים לִידֵי סְפֵקוֹת וּכְפִירוּת, רַחֲמָנָא לִיצְלָן (לִקּוּטֵי מוֹהַר"ן חֵלֶק א' סִימָן כח).

וְלָכֵן כָּל מִי שֶׁרוֹצֶה לָגֶשֶׁת לַעֲבוֹדָה זֹאת שֶׁל אֲמִירַת תּוֹרָה, צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ הַרְבֵּה מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיְּזַכֶּה לָדַעַת אֵיךְ לְפַלֵּם דְּבָרָיו, וְלוֹמַר דִּבּוּרִים קְדוֹשִׁים שֶׁיַּשִּׂיגוּ הַבְּרִיּוֹת תּוֹעֶלֶת עַל יָדָם, וּבְכֹחַ וּבִזְכוּת הַתְּפִלָּה, יַעֲזֹר לוֹ הַקָּדוֹשׁ–בָּרוּךְ–הוּא לְהַצְלִיחַ בְּכָל דְּבָרָיו.

לְמוּד הַפּוֹסְקִים לִפְנֵי חִדּוּשֵׁי הַתּוֹרָה וְאַחֲרֵיהֶם

וְהִנֵּה רַבֵּנוּ זַ״ל מְגַלֶּה בְּתוֹרָה זוֹ, יְסוֹד גָּדוֹל בְּהִתְחַדְּשׁוּת חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה, שֶׁצְּרִיכִים לִלְמֹד פּוֹסְקִים, לִפְנֵי הַחִדּוּשׁ וְאַחֲרָיו, וְעַל יְדֵי לִמּוּד פּוֹסְקִים, מַעֲמִידִים אֲנָשֵׁי חַיִל עִם כְּלֵי זַיִן, שֶׁשּׁוֹמְרִים שֶׁלֹּא יִתְקָרְבוּ **״אֵלּוּ הַיְדוּעִים״** אֶל הַחִדּוּשִׁים, וַיְצִלִיחוּ הַחִדּוּשִׁים לַעֲשׂוֹת פְּעֻלָּתָם הַנְּכוֹנָה, וְכַמּוּבָא בְּסֵפֶר הַמִּדּוֹת (אוֹת חִדּוּשִׁין דְּאוֹרַיְתָא חֵלֶק ב׳ סִימָן ז׳): ׳מְחַדְּשֵׁי אוֹרַיְתָא, צְרִיכִים לִלְמֹד קֹדֶם הַחִדּוּשׁ פּוֹסְקִים, וְגַם אַחַר כָּךְ, וְהַלִּמּוּד פּוֹסְקִים הוּא הַשְׁמִירָה שֶׁל הַחִדּוּשִׁין, שֶׁלֹּא יִגַּע בָּהֶן זָר׳; עַיֵּן שָׁם, כִּי כְּשֶׁאָדָם רוֹצֶה לְחַדֵּשׁ חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה, צָרִיךְ לִשְׁמֹר מְאֹד שֶׁלֹּא יֵצְאוּ חִדּוּשָׁיו מִגִּדְרֵי הַהֲלָכָה כִּי הוּא זֶה.

הַתַּאֲוָה לְהַמְצִיא חִדֻּשׁוֹת דַּיְקָא

כִּי יֵשׁ תַּאֲוָה גְּדוֹלָה אֵצֶל לוֹמְדִים, שֶׁרוֹצִים לְהַמְצִיא הֲלָכָה חֲדָשָׁה מִתּוֹךְ חִדּוּשֵׁיהֶם (חַיֵּי מוֹהַר״ן סִימָן קצד), וְנִדְמֶה לָהֶם שֶׁזּוֹ מַעֲלָה גְּדוֹלָה,

כְּשֶׁיְּכוֹלִים לְהַמְצִיא אֵיזוֹ הֲלָכָה חֲדָשָׁה, אֲבָל עַל זֶה וְעַל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה נֶאֱמַר: ״כָּל אִמְרַת אֱלוֹהַּ צְרוּפָה וְגוֹ׳ אַל תּוֹסֵף עַל דְּבָרָיו״ (מִשְׁלֵי ל, ה–ו), כִּי דַּי לָנוּ תַּרְי״ג מִצְוֹת הַתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁהֵן מְבֹאָרוֹת בַּשֻּׁלְחָן עָרוּךְ, וְאֵין צְרִיכִין לְהוֹסִיף עֲלֵיהֶן, כִּי כָּל הַמּוֹסִיף גּוֹרֵעַ.

כָּל הַמּוֹסִיף גּוֹרֵעַ וּמֵבִיא פְּרִיקַת עֹל

וּכְמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ הַגְּרָ״א זי״ע הַפָּסוּק (בְּרֵאשִׁית כו, מ): ״וְהָיָה כַּאֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶיךָ״, **תָּרִיד** בְּגִימַטְרִיָּא **תרי״ד**, וְאָמַר יִצְחָק לְעֵשָׂו, שֶׁאִם יַעֲקֹב יוֹסִיף עַל **תַּרְי״ג** מִצְוֹת הַתּוֹרָה, וּמִ**תַּרְי״ג** יִהְיֶה נַעֲשֶׂה **תרי״ד**, אָז ״וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶיךָ״, שֶׁתּוּכַל לָצֵאת מִתַּחַת יָדוֹ וּלְהִתְנַבֵּר עָלָיו חַס וְשָׁלוֹם, כִּי אָסוּר לְהוֹסִיף עַל מִצְוֹת הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, וְצָרִיךְ לִשְׁמֹר אוֹתָן כְּמוֹ שֶׁהֵן מְבֹאָרוֹת בְּשֻׁלְחָן עָרוּךְ.

הַפּוֹסְקִים חֵם שְׁמִירָה עַל חִדּוּשֵׁי הַתּוֹרָה

וְעַל כֵּן לְמוּד פּוֹסְקִים הוּא שְׁמִירָה גְּדוֹלָה עַל חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה, שֶׁלֹּא יִנָּקוּ מֵהֶם הַחִיצוֹנִים וְהַקְּלִפּוֹת, וְלֹא יִכָּשְׁלוּ בָּהֶם בְּנֵי אָדָם, כִּי עַל יְדֵי שֶׁאָדָם לוֹמֵד פּוֹסְקִים, לִפְנֵי הַחִדּוּשׁ וּלְאַחֲרָיו, עַל יְדֵי זֶה יִהְיֶה בָּטוּחַ שֶׁלֹּא יֵצְאוּ חִדּוּשֵׁי תּוֹרָתוֹ מִגִּדְרֵי הַשֻּׁלְחָן עָרוּךְ, וְתַגִּיעַ תּוֹעֶלֶת עֲצוּמָה

לְכָל הַשּׁוֹמְעִים דְּבָרָיו, שֶׁכֻּלָּם יִתְעוֹרְרוּ לִשְׁמוֹר הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת, וּלְהִתְקָרֵב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ בֶּאֱמֶת.

אַזְהָרַת רַבֵּנוּ זַ״ל לִלְמֹד בְּכָל יוֹם פּוֹסְקִים

וְעַל כֵּן הִזְהִיר רַבֵּנוּ זַ״ל מְאֹד עַל לִמּוּד שֻׁלְחָן עָרוּךְ, וְאָמַר (שִׂיחוֹת הָר״ן סִימָן קפה) שֶׁכָּל בַּר יִשְׂרָאֵל מְחֻיָּב לִלְמֹד פּוֹסֵק בְּכָל יוֹם – חֹק וְלֹא יַעֲבוֹר, כִּי עַל יְדֵי שֶׁלּוֹמְדִים פּוֹסֵק, וְנִזְהָרִים מְאֹד לְהַנְהִיג כָּל פְּרָטֵי הַחַיִּים עַל פִּי הַשֻּׁלְחָן עָרוּךְ, עַל יְדֵי זֶה מְקַבְּלִים ״אַנְשֵׁי חַיִל״ שֶׁעוֹמְדִים עִם כְּלֵי זַיִן, לִשְׁמוֹר עַל הָאָדָם מִכָּל רַע וּמִכָּל הַקְּלִפּוֹת, וְזוֹכִים לְהַצְלִיחַ מְאֹד בַּחַיִּים, וְעַל כֵּן אַשְׁרֵי הַזּוֹכֶה לַהֲגוֹת הַרְבֵּה בְּלִמּוּד פּוֹסְקִים וּבְשֻׁלְחָן עָרוּךְ, וּבִפְרָט כְּשֶׁרוֹצֶה לְחַדֵּשׁ חִדּוּשֵׁי תוֹרָה, וּלְזַכּוֹת בְּנֵי אָדָם עִם דִּבְרֵי תוֹרָה, כִּי לִמּוּד הַפּוֹסְקִים יִשְׁמֹר אוֹתוֹ מִכָּל רַע, וְתִהְיֶה זְכוּת הָרַבִּים תְּלוּיָה בּוֹ, אַשְׁרֵי לוֹ וְאַשְׁרֵי חֶלְקוֹ.

פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים – יְסוֹד הַשֻּׁלְחָן עָרוּךְ

וְקִשֵּׁר מוֹהֲרָא״שׁ נ״י אֶת הָעִנְיָן הַנַּ״ל לְפָרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ בְּקֶשֶׁר נוֹרָא וְנִפְלָא מְאֹד, כִּי הִנֵּה כְּתִיב (שְׁמוֹת כא, א) **וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם**, וּמְבֹאָרִים בְּפָרָשָׁה זֹאת הַרְבֵּה הֲלָכוֹת וְדִינֵי הַתּוֹרָה,

וְדִקְדּוּקֵיהֶם וְטַעֲמֵיהֶם, שֶׁהֵם יְסוֹד הַשֻּׁלְחָן עָרוּךְ, וּכְמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ״י (פְּסוּק א׳) ״כְּשֻׁלְחָן הֶעָרוּךְ״ וּמוּכָן לֶאֱכוֹל לִפְנֵי הָאָדָם.

לָמָּה הִתְחַלְּקוּ הַדִּינִים בְּשָׁלֹשׁ פָּרָשִׁיּוֹת?

וְיֵשׁ לְדַקְדֵּק, לָמָּה הִתְחַלְּקוּ פָּרָשִׁיּוֹת אֵלּוּ ״בְּשַׁלַּח – יִתְרוֹ – מִשְׁפָּטִים״ בְּצוּרָה זֹאת, שֶׁבְּפָרָשַׁת ״בְּשַׁלַּח״ נִתְּנוּ לָהֶם קְצָת מִשְׁפָּטִים וְדִינִים, וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב (שְׁמוֹת טו, כה): ״שָׂם שָׁם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט וְשָׁם נִסָּהוּ״, וְאַחַר כָּךְ בְּפָרָשַׁת ״יִתְרוֹ״ עָצָם נִתְּנַת הַתּוֹרָה, וְאַחַר כָּךְ בְּפָרָשַׁת ״מִשְׁפָּטִים״ הִתְבָּאֲרוּ שְׁאָר מִשְׁפְּטֵי וְדִינֵי הַתּוֹרָה, לָמָּה הִתְחַלְּקוּ בְּצוּרָה זֹאת, וְלֹא נֶאֶמְרוּ כֻּלָּם בְּיַחַד?

פָּרָשַׁת קַבָּלַת הַתּוֹרָה נְתוּנָה בֵּין שְׁתֵּי פָּרָשִׁיּוֹת הַדִּינִים

וְהִנֵּה לְפִי דִּבְרֵי רַבֵּנוּ זַ״ל הַנַּ״ל – מוּבָן הָעִנְיָן מְאֹד, כִּי הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה מְלַמֶּדֶת אוֹתָנוּ בָּזֶה, עָצֶם מַעֲלַת לִמּוּד הַפּוֹסְקִים וְהַמִּשְׁפָּטִים, שֶׁהֵם שׁוֹמְרִים עַל חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה שֶׁלֹּא יִגַּע בָּהֶם זָר, וְעַל יְדֵי שֶׁלּוֹמְדִים פּוֹסְקִים, מִלִּפְנֵיהֶם וּמֵאַחֲרֵיהֶם, מֻבְטָחִים שֶׁלֹּא יֵצְאוּ חִדּוּשֵׁי הַתּוֹרָה מִגְּדְרֵי הַמִּשְׁפָּטִים, וְיָבוֹאוּ מִכָּל הַחִדּוּשִׁים תּוֹעֶלֶת רַבָּה וַאֲמִתִּית לְכָל הַשּׁוֹמְעִים, וְעַל כֵּן נִתְּנַת הַתּוֹרָה שֶׁבְּפָרָשַׁת ״יִתְרוֹ״, כְּתוּבָה בֵּין מִשְׁפְּטֵי הַתּוֹרָה שֶׁבְּפָרָשַׁת ״בְּשַׁלַּח״, לְבֵין מִשְׁפְּטֵי הַתּוֹרָה

שֶׁבְּפָרָשַׁת "מִשְׁפָּטִים". כִּי הִלְכוֹת וּמִשְׁפְּטֵי הַתּוֹרָה, הֵם כְּמוֹ שְׁמִירָה וְהַעֲמָדַת אַנְשֵׁי חַיִל, שֶׁלֹּא יִגַּע זָר בְּדִבְרֵי תּוֹרָה.

וּכְמוֹ דְּאִיתָא בַּמִּדְרָשׁ (שְׁמוֹת רַבָּה פָּרָשָׁה ל' סִימָן ג'), **וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים**, מַה כְּתִיב לְמַעְלָה מִן הַפָּרָשָׁה (שְׁמוֹת יח, כב): "וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם בְּכָל עֵת", וְאָמַר כָּאן, **וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים**, וְהַדִּבְרוֹת בָּאֶמְצַע, מָשָׁל לְמַטְרוֹנָה שֶׁהָיְתָה מְהַלֶּכֶת, הַזַּיִן מִכָּאן וְהַזַּיִן מִכָּאן, וְהִיא בְּאֶמְצַע, כָּךְ הַתּוֹרָה דִּינִין מִלְּפָנֶיהָ, וְדִינִין מֵאַחֲרֶיהָ, וְהִיא בְּאֶמְצַע, עַיֵּן שָׁם.

וְלָכֵן אַשְׁרֵי הַזּוֹכֶה לִלְמֹד פּוֹסְקִים בְּכָל עֵת, וְכֵן נִזְהָר מְאֹד שֶׁכָּל חִדּוּשֵׁי תּוֹרָתוֹ יִהְיוּ בְּנוּיִים וּמְיֻסָּדִים עַל אַדְנֵי הַשֻּׁלְחָן עָרוּךְ וְהַפּוֹסְקִים, בְּלִי לִנְטוֹת מֵהֶם יָמִין וּשְׂמֹאל, וְכֵן מִתְפַּלֵּל הַרְבֵּה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיִּזְכֶּה לְחִדּוּשֵׁי תוֹרָה אֲמִתִּיִּים, כִּי עַל יְדֵי זֶה יְקַבֵּל סַיְעָתָא דִּשְׁמַיָּא מְיֻחֶדֶת לְעוֹרֵר נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל עַל קִיּוּם הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת עַל יְדֵי תּוֹרָתוֹ, וְתִהְיֶה זְכוּת הָרַבִּים תְּלוּיָה בּוֹ לְדוֹרֵי דּוֹרוֹת.

וְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יְזַכֵּנוּ לִלְמֹד הַרְבֵּה פּוֹסְקִים וּלְחַדֵּשׁ חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה אֲמִתִּיִּים, עֲדֵי נִזְכֶּה שֶׁיִּתְקַיֵּם בָּנוּ הַכָּתוּב (יְשַׁעְיָה יא, ט): "כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים", אָמֵן וְאָמֵן.